

1014045-27.2021.8.26.0011

Classe: Petição Cível

Assunto: Petição intermediária

Magistrado: Fabiana Kumai

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XV - Butantã

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... correm por conta do fornecedor, o furto, roubo ou extravio do cartão bancário/senha pessoal configuram riscos do próprio empreendimento, somente podendo a instituição bancária eximir-se de responsabilidade quando consiga demonstrar culpa exclusiva do correntista (o que não se verificou nestes autos, vez que a cessão da senha e do cartão não se deram de forma voluntária) ou realização ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional XV - Butantã

Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 150, São Paulo-SP - cep 05582-001

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1014045-27.2021.8.26.0011

Classe - Assunto:

Petição Cível - Petição intermediária

Requerente:

Maryorith Patricia Cerda Alves

Requerido:

Banco Santander S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiana Kumai

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

A lide versa sobre questões de direito e de fato, estas provadas por documentos, permitindo seu julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, com o qual as partes não se opuseram (fls. 230/231).

O pedido é parcialmente procedente, pelos fundamentos a seguir expostos.

Os presentes autos tratam de relação de consumo, segundo entendimento pacificado na jurisprudência, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça (v. Súmula nº 297 do STJ - "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras").

Tal constatação, somada ao disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, autoriza a inversão do ônus da prova em favor da consumidora-autora, uma vez que suas alegações são verossímeis, além de ser ela tecnicamente hipossuficiente em relação ao banco-réu.

Além disso, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, a responsabilidade contratual do banco é objetiva e apenas poderia ser desconsiderada se ficasse caracterizada uma das hipóteses do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Entretanto, nada indica que o dano sofrido decorreu de culpa da parte autora, única causa que afastaria a responsabilidade civil do requerido, que não se exime de indenizar o dano decorrente de culpa de terceiro, pois tem o dever de prestar serviços com segurança que impeça fraudes.

A autora alega que sofreu sequestro relâmpago no dia 02 de dezembro de 2021, no qual foi obrigada, sob coação e ameaça, a entregar seus cartões e senhas bancárias, sendo realizadas compras no cartão de crédito e débito. Ao verificar sua conta bancária, constatou que foram realizadas quatro operações em seu cartão de débito, nos valores de R\$ 253,64; R\$ 985,62; R\$ 1.536,28 e R\$ 245,66 e uma compra no cartão de crédito no valor de R\$ 986,09, contudo, tais quantias não foram ressarcidas. Destarte, requer a autora a restituição do valor total subtraído e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A fls. 21/22, foi deferida a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da cobrança em desfavor da parte autora no valor de R\$ 986,09, realizada através do PICPAY – PA SEGURO, no dia 02/12/2021, bem como encargos dela decorrentes, determinando-se a abstenção, pelo banco réu, de realizar qualquer ato de cobrança, inclusive negativação do nome da autora, em relação à aludida despesa.

Como a autora alega fato negativo (que não efetuou as transações mencionadas), cabia ao réu o ônus de comprovar que os fatos se deram de maneira diversa. Aliás, havendo relação de consumo entre as partes, inverte-se o ônus da prova, sendo do banco o ônus de demonstrar que foi o autor, de livre e espontânea vontade, quem realizou as transações.

Ocorre que o banco requerido não demonstrou por qualquer meio de prova que o requerente tenha efetivamente feito as compras contestadas na inicial ou que tenha entregado voluntariamente seu cartão e sua senha a terceiros.

A par disso, o BO foi lavrado no momento seguinte possível, não tendo havido significativo lapso temporal (fato em 02/12 às 17h30min e lavratura aos 02/12 às 22h36min) apto a afastar a verossimilhança dos fatos alegados. Destaque-se que se trata de hipótese de sequestro relâmpago, sendo razoável a existência de lapso temporal para que a vítima consiga ajuda e possa se recompor emocionalmente a fim de tomar as providências legais em relação ao fato.

Nesse contexto, eventual má-fé do correntista teria de ser comprovada, ainda que minimamente, por qualquer elemento de prova, e, no caso dos autos, a autora demonstrou que procurou prontamente a Delegacia de Polícia para narrar os fatos, o que confere mais credibilidade às suas palavras, além de ter efetuado prontamente reclamação administrativa perante o banco-réu.

Se, de acordo com o sistema do Código de Defesa do Consumidor, os riscos do negócio correm por conta do fornecedor, o furto, roubo ou extravio do cartão bancário/senha pessoal configuram riscos do próprio empreendimento, somente podendo a instituição bancária eximir-se de responsabilidade quando consiga demonstrar culpa exclusiva do correntista (o que não se verificou nestes autos, vez que a cessão da senha e do cartão não se deram de forma voluntária) ou realização de despesas totalmente dentro do padrão de consumo do cliente.

Ademais, não se mostra providência inviável o Banco munir-se de tecnologia apta a identificar operação fora do perfil do consumidor, ante o risco de sua atividade. Nessa medida, é forçoso concluir que houve falha na prestação do serviço, devendo o banco arcar com a restituição ao correntista dos valores cobrados indevidamente de seu cartão de crédito e débito. Nesse sentido, em casos análogos, são os seguintes acórdãos:

"RECURSO INOMINADO Reparação de danos materiais e morais - Recorrido vítima de sequestro relâmpago tendo sido obrigado a fornecer cartão e senha aos sequestradores, sendo que estes efetuaram diversas operações em uma máquina de cartão - Sentença de parcial procedência condenando a recorrente ao ressarcimento dos valores sacados - Irresignação recursal sob alegação de culpa exclusiva ou concorrente do recorrido nos fatos narrados, culpa exclusiva de terceiro, inexistência de obrigação de indenizar e ausência de ilicitude - Busca a reforma do julgado Sem razão, contudo - A questão versa sobre relação de consumo nos termos da Súmula 297, do C. Superior Tribunal de Justiça - Nesse sentido, cabível a aplicação dos ditames legais do Código de Defesa do Consumidor - Com efeito, o recorrido tomou as providências que lhe cabia, elaborando Boletim de Ocorrência, informando ao Banco o ocorrido e, até mesmo, tentando a solução administrativamente, sem sucesso - De outra parte, o recorrente alega que não tem responsabilidade sobre os fatos atribuindo-a ao autor e terceiros - Contudo, caberia ao recorrente demonstrar que os fatos não ocorreram como narrados e que as operações estariam dentro da normalidade do perfil do recorrido, ônus do qual não se desincumbiu - O recorrente é instituição bancária que auferir lucro de sua atividade, respondendo objetivamente pelos danos ocasionados - Note-se que a questão é tão corriqueira que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, nos seguintes termos: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias - Portanto, não comporta reparo o julgado - Sentença mantida - Recurso não provido." (Recurso Inominado Cível nº 1011018-82.2020.8.26.0007, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Juíza Relatora Cláudia Sarmento Monteleone, julgado em 21/06/2021).

Demonstrados os danos sofridos pelo autor, de rigor a condenação da ré à restituição do valor total de R\$ 4.007,29 (fl. 13, 14 e 75).

Por fim, no que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, não há espaço para acolhimento. Ainda que a ação verse sobre consumo e seja a parte autora hipossuficiente, não pode ser atribuída ao banco réu responsabilidade a título de eventuais danos morais decorridos da ação criminosa sofrida, já que foram operações efetuadas por terceiros fora das dependências bancárias. No mais, a parte autora não demonstrou que seu nome foi levado aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e o fato não tomou grandes proporções, nem teve repercussão pública. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em caso análogo:

"DANO MORAL. Cartão de Crédito. Cobrança de valores não reconhecidos. Mero aborrecimento. Necessidade de prova da repercussão pública do fato. 1. Não está configurado o dever de reparar dano moral, se não há repercussão pública do fato, como a inserção do nome da cliente em cadastros de inadimplentes, ou prova do efetivo abalo psíquico. Não se presume ocorrência de dano com a mera cobrança de valor indevido, cabendo, em casos dessa natureza, a sua prova. 2. Indenizatória parcialmente procedente, não se vislumbrando o dever de indenizar. Recurso não provido". (TJ-SP, Apelação nº 0019812-42.2011.8.26.0099 - Bragança Paulista, Relator Desembargador Melo Colombi, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2013).

Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a restituir à parte autora o valor de R\$ 4.007,29 (quatro mil e sete reais e vinte e nove centavos), corrigido monetariamente, a partir do respectivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, confirmando a tutela concedida a fl. 21/22.

Dou o feito por extinto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e deixo de condenar as partes em custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Na eventualidade de ser interposto recurso inominado (prazo de 10 dias úteis) e por meio de advogado, o recorrente deverá recolher o preparo recursal, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e deverá corresponder à soma das parcelas previstas no artigo 698 das NSCGJSP, em cumprimento ao artigo 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. Em sendo postulado o benefício de gratuidade de justiça ao tempo da interposição do Recurso Inominado, no ato deverão ser juntados documentos comprobatórios da incapacidade econômica, sob pena de seu indeferimento e consequente deserção do recurso.